

**DALAM MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH DI SHAH ALAM
DI NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
KES RAYUAN MAL NO: 10000-017-0111-2021**

Antara

ABDUL WAHAB BIN DATO KOSAI PERAYU

lwn

ROSNA BINTI MAHAMUD RESPONDEN

**DALAM MAHKAMAH TINGGI SYARIAH DI SHAH ALAM
DI NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
KES MAL NO: 10100-017-0686-2016**

Antara

ROSNA BINTI MAHAMUD PLAINTIF

lwn

ABDUL WAHAB BIN DATO KOSAI DEFENDAN

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Mohd Radzi Bin Abd Latif (Panel), YA Dato' Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Panel) Pada 22 Mac 2023 / 29 Syaaban 1444H]

Kes Rayuan No. 10000-017-0111-2021

[Rayuan Terhadap Tuntutan Harta Sepencarian dibawah seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu : *Puan Nor Azila binti Mahmood
(Tetuan Nor Azila & Associates)*

Peguam Syarie Responden : *Puan Noorul Nadiya binti Mohd Saref
(Tetuan Zulkifli Yong Azmi & Co)*

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini merupakan suatu rayuan yang difailkan oleh pihak Perayu/Defendan melalui Notis Rayuan bertarikh 20/10/2021 terhadap sebahagian keputusan YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor pada 11/10/2021 dalam kes Saman No.10100-017-0686-2016. Daripada keseluruhan perintah-perintah yang diputuskan, hanya terma-terma perintah berikut sahaja yang menjadi asas kepada rayuan Perayu dan Rayuan Balas Responden iaitu :

- i. *Mahkamah perintahkan sebuah rumah di No.14, Jalan 1/7H, Seksyen 1, Bandar Baru Bangi, 43650 Selangor Darul Ehsan adalah harta sepencarian antara Plaintiff dan Defendan dengan kadar bahagian Plaintiff sebanyak 61.90% dan kadar bahagian Defendan sebanyak 38.10%. Bagi tujuan pendaftaran hak milik, peratusan tersebut hendaklah ditukar kepada bentuk pecahan dengan 3/5 bahagian Plaintiff dan 2/5 bahagian kepada Defendan.*
- ii. *Mahkamah perintahkan sebuah rumah di alamat No.43, Jalan 14/E, seksyen 14, Subang Jaya bukanlah harta sepencarian dan adalah milik tunggal pihak Defendan.*
- iii. *Mahkamah perintah simpanan Defendan dalam ASN adalah harta sepencarian antara Plaintiff dan Defendan dan Plaintiff berhak $\frac{1}{4}$ dari simpanan tersebut yang dikira pada masa perceraian.*

RAYUAN PERAYU

[2] Bagi maksud rayuan ini, Perayu merayu kepada termu (iii) di atas apabila YA Hakim Bicara mengiktiraf wang simpanan Amanah Saham Nasional (ASN) Perayu sebagai harta sepencarian dengan Responden berhak mendapat $\frac{1}{4}$ bahagian.

[3] Melalui Alasan Rayuan, Perayu memplidkan tujuh alasan sebagaimana yang terkandung dalam Rekod Rayuan pada halaman 611-612. Alasan-alasan tersebut dapat diringkaskan sebagaimana berikut:

- i. Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf daripada segi fakta dan undang-undang apabila memutuskan bahawa simpanan Perayu dalam milik Amanah Saham Nasional adalah harta sepencarian antara Perayu dan Responden dan Responden berhak sebanyak $\frac{1}{4}$ daripada simpanan tersebut yang dikira dari tarikh masa perceraian.
- ii. Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf daripada segi fakta dan undang-undang apabila gagal mengenal pasti tiadanya sumbangan langsung Responden terhadap simpanan ASN milik Perayu.
- iii. Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf daripada segi fakta dan undang-undang apabila menentukan kadar sumbangan secara tidak langsung Responden adalah sebanyak 25% iaitu $\frac{1}{4}$ bahagian ke atas simpanan ASN milik Perayu.
- iv. Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf daripada segi fakta dan undang-undang apabila menganggap kejayaan Perayu membuat simpanan

tersebut disebabkan kebajikan rumah tangga yang dilaksanakan oleh Responden sepanjang tempoh perkahwinan.

- v. Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila tidak melihat bahawa Responden bekerja dan juga mempunyai harta sendiri.
- vi. Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila tidak melihat keseluruhan sumbangan langsung Perayu terhadap simpanan Amanah Saham Nasional milik Perayu.
- vii. Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila tidak mengambil kira wang Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP), wang ganjaran Kumpulan Wang Persaraan Malaysia (KWAP), wang ganti cuti untuk empat bulan semasa akhir perkhidmatan (bersara) dan wang simpanan peribadi iaitu hasil harta pusaka keluarga serta pertambahan dividen yang tidak pernah dikeluarkan adalah milik penuh Perayu.

RAYUAN BALAS RESPONDEN

[4] Merujuk kepada Notis Rayuan Balas bertarikh 27/10/2021 yang terdapat pada halaman 607-608 Rekod Rayuan, Responden merayu agar ketiga-tiga terma perintah YA Hakim Bicara pada perenggan [1] di atas diubah dengan mengemukakan alasan-alasan yang dapat diringkaskan seperti berikut:

- i. Mahkamah Bicara terkhilaf apabila mengisytiharkan sebuah rumah di No.14, Jalan 1/7H, Seksyen 1, Bandar Baru Bangi, 43650 Selangor Darul

Ehsan adalah harta sepencarian antara pihak-pihak dengan kadar bahagian Responden sebanyak 61.90% dan kadar bahagian Perayu sebanyak 38.10%. Bagi tujuan pendaftaran hak milik, peratusan tersebut hendaklah ditukar kepada bentuk pecahan dengan $\frac{3}{5}$ bahagian Responden dan $\frac{2}{5}$ bahagian kepada Perayu. Oleh itu Responden merayu agar keseluruhan bahagian hartanah ini diberikan kepadanya.

- ii. Mahkamah Bicara telah terkhilaf apabila memerintahkan sebuah rumah di alamat No.43, Jalan 14/E, seksyen 14, Subang Jaya, Selangor bukan harta sepencarian dan milik tunggal pihak Perayu. Justeru Responden merayu agar hartanah tersebut diisytiharkan harta sepencarian antara pihak-pihak dengan Responden berhak kepada 50% daripadanya.
- iii. Mahkamah Bicara terkhilaf apabila memerintahkan wang ASN adalah harta sepencarian antara pihak-pihak dan Responden berhak kepada $\frac{1}{4}$ bahagian daripada simpanan tersebut yang dikira pada masa perceraian. Responden merayu agar diberikan kadar 50% daripada jumlah simpanan tersebut.

[5] Perayu dan Responden telah memfailkan hujahan bertulis yang masing-masing bertarikh 24/8/2022 dan 27/10/2022 sebelum kes dipanjangkan kepada kami untuk pendengaran pada 30/1/2023 yang lalu.

FAKTA KES

[6] Pihak-pihak dalam rayuan ini telah berkahwin pada 13/7/1974 di Petaling Jaya, Selangor dan bercerai pada 18/1/2016 di Mahkamah Rendah Syariah

Hulu Langat, Selangor. Sepanjang perkahwinan, Perayu dan Responden dikurniakan seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan.

[7] Pada 16/11/2016, Responden telah memfailkan tuntutan harta sepencarian terhadap Perayu bagi menuntut antaranya harta-harta berikut:

- i. Sebuah rumah dua tingkat di No.14, Jalan 1/7H, Seksyen 1, Bandar Baru Bangi, 43650 Selangor Darul Ehsan.
- ii. Sebuah rumah di alamat No.43, Jalan 14/E, seksyen 14, Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan.
- iii. Wang simpanan dalam akaun ASN Perayu yang dianggarkan berjumlah RM2,000,000.00 (Dua Juta Ringgit Malaysia)

Bagi harta pertama, Responden menuntut keseluruhan bahagian manakala bagi harta kedua dan ketiga, Responden menuntut separuh bahagian (50%).

[8] Perayu pula dalam pembelaannya telah membantah ketiga-tiga tuntutan tersebut dan membuat tuntutan balas bagi harta-harta lain yang terdiri daripada sebuah kereta Camry, wang simpanan Responden dalam akaun skim ASB dan sebuah rumah di Kinrara/Puchong dengan kadar pembahagian sebanyak 50%.

[9] Pada 11/10/2021, YA Hakim Bicara antara lain telah membuat keputusan sebagaimana terma-terma yang dinyatakan dalam perenggan [1] di atas dan telah menolak kesemua tuntutan balas Perayu. Tidak berpuas hati dengan sebahagian keputusan tersebut, maka rayuan ini difailkan.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[10] Penelitian kami kepada alasan penghakiman menunjukkan daripada ketiga harta yang menjadi pertikaian, YA Hakim Bicara telah berpuas hati bahawa hanya dua subjek tuntutan sahaja yang disabitkan sebagai harta sepencarian pihak-pihak iaitu rumah di No.14, Jalan 1/7H, Seksyen 1, Bandar Baru Bangi, 43650 Selangor Darul Ehsan dan wang simpanan dalam akaun ASN Perayu. Manakala bagi rumah di alamat No.43, Jalan 14/E, seksyen 14, Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan tidak diiktiraf sebagai harta sepencarian dan merupakan milikan tunggal Perayu.

[11] Bagi menentukan isu utama yang perlu diputuskan dalam rayuan ini kami telah membuat penelitian kepada Notis Rayuan, Notis Rayuan Balas dan Alasan Rayuan yang terdapat dalam Rekod Rayuan serta penghujahan bertulis pihak-pihak. Hasil penelitian tersebut kami dapati isu yang berbangkit di hadapan kami dapat disimpulkan kepada satu isu utama sahaja iaitu **sama ada YA Hakim Bicara terkhilaf dalam menentukan sumbangan dan kadar pembahagian bagi harta-harta yang dipertikaikan**. Kami akan mengulas rayuan Perayu dan rayuan balas Responden dalam ulasan yang sama berdasarkan senarai aset yang menjadi pertikaian.

Pertama : Wang simpanan dalam akaun ASN Perayu

[12] Harta ini merupakan satu-satunya harta yang menjadi rayuan Perayu. Semasa di Mahkamah Bicara, Responden menuntut agar harta alih ini diisytiharkan sebagai harta sepencarian dengan kadar $\frac{1}{2}$ bahagian setiap pihak. Perayu dalam pembelaannya menegaskan wang tersebut bukan harta sepencarian dan merupakan milik mutlaknya apabila tiada sebarang sumbangan secara langsung atau tidak

langsung diberikan oleh Responden. YA Hakim Bicara kemudiannya memutuskan harta tersebut adalah harta sepencarian dan dengan itu Responden berhak kepada $\frac{1}{4}$ bahagian. Dalam rayuan ini, Perayu mengulangi kenyataannya sebagaimana dalam penyata pembelaan bahawa ia bukanlah harta sepencarian pihak-pihak dan merupakan milik mutlakanya. Oleh yang demikian Perayu merayu bagi menuntut keseluruhan bahagian simpanan ini.

[13] Dari sudut perolehan kepada simpanan ini kami berpuas hati bahawa berdasarkan keterangan utama Perayu, akaun ASN ini telah dibuka oleh Perayu pada tahun 1981. Berdasarkan fakta ini jelas menunjukkan bahawa simpanan tersebut mula dibuat oleh Perayu selepas pihak-pihak berkahwin pada tahun 1974. Menurut Perayu, simpanan tersebut adalah bersumberkan wangnya sendiri yang terdiri daripada wang KWSP, wang ganjaran KWAP, wang ganti cuti untuk empat bulan semasa akhir perkhidmatan, wang simpanan peribadi hasil daripada harta pusaka keluarga serta pertambahan dividen daripada simpanan tersebut.

[14] Oleh sebab itu, Perayu berhujah YA Hakim Bicara terkhilaf apabila memutuskan Responden layak untuk mendapat $\frac{1}{4}$ bahagian daripada harta tersebut sedangkan sepanjang perbicaraan Responden gagal membuktikan sumbangannya sama ada secara langsung atau tak langsung. Dalam hal ini Perayu menyatakan autoriti-autoriti kes yang menjadi sandaran YA Hakim Bicara dalam membuat keputusan adalah tidak relevan dengan fakta kes ini.

[15] Responden pula berhujah dakwaan Perayu bahawa simpanan tersebut adalah berpunca daripada wang simpanannya dan pewarisan harta pusaka semata-mata adalah sekadar dakwaan sahaja dan tidak pernah dibuktikan. Menurut Responden, sumber sebenar simpanan ASN tersebut adalah berpunca daripada wangnya yang

terdapat dalam akaun bersama (*joint account*) yang dikawal sepenuhnya oleh Perayu sejak tahun 1981 lagi.

[16] Selain itu Responden menyatakan sebagai seorang isteri, Responden turut memberikan sumbangan secara tak langsung dengan mengurus dan menjaga kebajikan rumah tangga sepanjang tempoh perkahwinan. Oleh yang demikian Responden berhujah bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila hanya memberikan kadar $\frac{1}{4}$ bahagian sahaja sedangkan kadar yang sepatutnya diperolehi adalah $\frac{1}{2}$ bahagian daripada keseluruhan simpanan tersebut.

[17] Bagi menentukan sama ada simpanan ini menepati kriteria bagi sesuatu harta sepencarian atau tidak kami merujuk kepada seksyen 2 Enakmen Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan:

“harta sepencarian” ertinya harta yang diperolehi bersama oleh suami isteri semasa perkahwinan berkuat kuasa mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh Hukum Syarak;”

Dalam kes *Yang Chik lwn Abdul Jamal [1985] 6 JH 146*, YA Hakim telah memberikan definisi kepada harta sepencarian dengan menyatakan:

“Harta sepencarian ialah harta yang diperolehi semasa dalam perkahwinan dengan masing-masing suami isteri sama-sama menyumbang tenaga atau wang ringgit untuk mendapatkan harta.”

[18] Berdasarkan autoriti ini kami berpuas hati bahawa dari sudut masa perolehan simpanan, jelas menunjukkan bahawa ia dibuat dalam tempoh perkahwinan. Dalam konteks sumbangan pula, pada hemat kami ia telah disumbangkan secara langsung

oleh Perayu memandangkan secara fakta yang tidak dipertikaikan akaun tersebut didaftar atas nama Perayu sahaja dan bersumberkan wang pendapatan Perayu sebagai seorang pensyarah. Persoalannya adakah Responden turut memberi sumbangan langsung dalam simpanan tersebut melalui *joint account* yang didaftarkan atas nama kedua-dua pihak?

[19] Dalam hal ini kami tidak menemui sebarang pembuktian dikemukakan yang menunjukkan terdapatnya transaksi wang Responden yang terdapat dalam *joint account* telah dipindahkan ke dalam akaun ASN Perayu. Oleh itu kami keberatan untuk menyatakan wujudnya sumbangan langsung Responden dalam simpanan ASN Perayu melalui kaedah tersebut. Justeru, kami bersetuju dengan YA Hakim Bicara yang tidak memberi pertimbangan kepada sumbangan langsung Responden dalam simpanan tersebut.

[20] Dalam konteks sumbangan secara tak langsung pula, kami berpuas hati berdasarkan kedudukannya sebagai isteri, Responden telah memberikan sumbangan dengan menjaga kebajikan rumah tangga dan keluarga dalam tempoh perkahwinan bagi membolehkan Perayu menumpukan kepada kerjayanya bermula sebagai seorang tutor sehinggalah dilantik sebagai Profesor Madya. Sungguhpun perkara ini dinafikan oleh Perayu, namun pada hemat kami dengan mengambil kira tempoh perkahwinan selama 42 tahun sudah tentu sedikit sebanyak telah wujud sumbangan tersebut oleh pihak Responden dan adalah mustahil ia diuruskan oleh Perayu semata-mata khususnya dari segi memberi asuhan dan membesarkan anak-anak.

[21] Walaupun Responden seorang yang bekerja dan dibantu oleh pembantu rumah, ia sama sekali tidak menafikan sumbangan tersebut namun pertimbangannya

adalah berbeza dengan suri rumah sepenuh masa. Dalam hal ini kami bersetuju dengan ulasan YA Hakim Bicara pada halaman 592 Rekod Rayuan yang kami petik:

“[20] Bagi isteri-isteri yang bekerja, kadarnya adalah lebih rendah memandangkan masa yang dihabiskan bagi kebajikan rumah tangga lebih kurang berbanding dengan isteri-isteri yang menjadi suri rumah sepenuh masa. Tambahan pula, isteri-isteri yang bekerja mempunyai pendapatan sendiri bagi memiliki harta mereka sendiri. Oleh yang demikian, kadar sumbangan tidak langsung bagi isteri yang berkerjaya adalah tidak melebihi $\frac{1}{4}$ dari harta sepencarian.”

[22] Selain itu, pada hemat kami sungguhpun Responden tidak dapat membuktikan sumbangannya secara langsung dalam simpanan ASN Perayu, namun dengan kesediaan Responden untuk mewujudkan *joint account* yang antara lain bersumberkan daripada wang gaji dan bonus Responden sejak tahun 1981 telah memberikan akses mudah kepada Perayu untuk menguruskan kewangan keluarga. Justeru, kami berpandangan ia wajar diberi perhatian dan pertimbangan dalam penentuan kadar sumbangan tak langsung Responden.

[23] Bagi memutuskan persoalan takat sumbangan tak langsung ini kami merujuk kepada seksyen 122(3) dan (4) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan:

(3) Mahkamah adalah mempunyai kuasa, apabila membenarkan lafaz talaq atau apabila membuat perintah perceraian, memerintah supaya apa-apa aset yang diperolehi dalam masa perkahwinan dengan usaha tunggal satu pihak kepada perkahwinan itu dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagi antara pihak-pihak itu.

(4) Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh subseksyen (3), Mahkamah hendaklah mengambil perhatian tentang —

(a) takat sumbangan yang telah dibuat oleh pihak yang tidak memperolehi aset itu, kepada kebajikan keluarga dengan memelihara rumahtangga atau menjaga keluarga;

(b) keperluan anak-anak yang belum dewasa daripada perkahwinan itu, jika ada,

dan, tertakluk kepada pertimbangan itu, Mahkamah boleh membahagikan aset itu atau hasil jualan itu mengikut apa-apa kadar yang difikirkannya munasabah, tetapi, walau bagaimanapun, pihak yang telah memperolehi aset itu dengan usahanya hendaklah menerima suatu kadar yang lebih besar.

[24] Berdasarkan kepada peruntukan di atas, sesuatu harta sepencarian yang diperolehi melalui usaha tunggal bermaksud usaha satu pihak sahaja ke atas perolehan sesuatu harta. Dalam sumbangan usaha tunggal ini, pihak yang tidak menyumbang kepada perolehan tersebut melalui harta, wang atau kerja adalah layak mendapat kadar pembahagian berasaskan sumbangannya kepada kebajikan keluarga dengan memelihara rumahtangga atau menjaga keluarga.

[25] Berhubung dengan kewajaran sumbangan tak langsung ini juga dengan hormatnya kami merujuk kepada kes *Ida Khatijah binti Arshad lwn. A. Rahman bin Isa, JH 40 BHG. 1* yang diputuskan pada tahun 2013. Panel Mahkamah Rayuan Syariah Terengganu telah menjelaskan di dalam kes ini sepertimana berikut:-

*“Seksyen 57 tersebut menentukan elemen sumbangan suami isteri kepada sumbangan langsung dan sumbangan tidak langsung. Sumbangan langsung hanya berlaku dalam kategori harta yang diperolehi dengan usaha bersama dalam bentuk dan sumbangan berupa wang, harta atau kerja bagi memperolehi aset-aset itu dan juga apa-apa hutang yang terhutang oleh salah satu pihak yang telah dilakukan bagi manfaat bersama mereka. **Sumbangan tidak langsung pula berlaku di dalam harta dengan usaha tunggal iaitu takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh pihak yang tidak memperolehi aset itu kepada kebajikan keluarga dengan memelihara rumahtangga atau menjaga keluarganya**”*

[26] Dari sudut kadar pembahagian bagi sumbangan tak langsung pula telah banyak panduan yang telah diberikan dalam kes-kes sebelum ini. Umpamanya dalam kes *Haminah Bee lawan Samsudin*, [1401H] 1 JH (2) 71. Dalam kes ini Mahkamah antara lain menyatakan:

“Mahkamah telah mendapati isteri (plaintif) sepanjang perkahwinannya dengan defendan telah membuat kerja-kerja yang lazimnya dilakukan oleh seorang isteri tanpa mendapat pertolongan dari orang gaji. Mahkamah berpendapat bahawa segala harta-harta yang diperolehi dalam tempoh perkahwinan dianggap sebagai harta bersama. Kerja-kerja yang dilakukan oleh isteri sekurang-kurangnya telah meringankan beban defendan sekurang-kurangnya satu pertiga dari tanggungannya.”

[27] Berdasarkan dapatan yang dinyatakan, kami berpuas hati bahawa simpanan ASN tersebut adalah harta sepencarian pihak-pihak dan telah wujud sumbangan secara tak langsung yang diberikan oleh Responden dalam simpanan tersebut. Justeru, dengan mengambil kira kedudukan pihak Responden yang bekerja, maka

pada hemat kami kadar $\frac{1}{4}$ sebagaimana yang telah diputuskan adalah bersesuaian dan tidak perlu diganggu.

Kedua : Sebuah rumah dua tingkat di No.14, Jalan 1/7H, Seksyen 1, Bandar Baru Bangi, 43650 Selangor Darul Ehsan

[28] Hartanah ini pula merupakan tuntutan Responden semasa di Mahkamah Bicara yang menuntut keseluruhan bahagian. Namun begitu YA Hakim Bicara telah memutuskan Responden mendapat 61.9% manakala Perayu memperoleh 38.1%. Tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut Responden membuat Rayuan Balas ini untuk mendapatkan keseluruhan bahagian dalam harta tak alih ini.

[29] Secara faktanya perolehan hartanah ini bermula dengan pembelian sekeping tanah di alamat tersebut oleh Perayu melalui tawaran yang dibuat oleh Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (PKNS) pada awal tahun 1979 dengan harga RM28,767.5. Tawaran yang diterima oleh Perayu adalah berdasarkan statusnya pada waktu itu sebagai kakitangan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Pembayaran hartanah ini dibuat oleh Perayu melalui pinjaman daripada Bank Bumiputera Malaysia sebanyak RM22,000.00 dengan kadar ansuran bulanan sebanyak RM578.36 dalam tempoh 48 bulan.

[30] Selepas pembelian tanah tersebut, pembinaan rumah telah dimulakan pada tahun 1981 dan siap sepenuhnya pada tahun 1982. Berhubung dengan kos pembinaan rumah dan kos ubahsuai pula kedua-dua pihak mendakwa telah memberikan sumbangan secara langsung. YA Hakim Bicara dalam alasan penghakimannya pada halaman 590-591 Rekod Rayuan telah membuat dapatan

bahawa sumbangan langsung yang diberikan oleh kedua-dua pihak adalah sebagaimana berikut :

Bil.	Perkara	Perayu	Responden
1.	Pembelian tanah	RM 28,767.5	-
2.	Bayaran awal	RM 90,000.00	-
3.	Pinjaman Responden	-	RM 150,000.00
4.	Pinjaman Perayu (<i>joint account</i>)	RM 105,000.00	RM 105,000.00
5.	Ubah suai Responden	-	RM 46,026.00
6.	Ubah suai Perayu	RM 87,000.00	-
Jumlah		RM 310,767.5 (50.8%)	RM 301,026.00 (49.2%)

[31] Bagi sumbangan tak langsung pula, berasaskan tempoh perkahwinan pihak-pihak YA Hakim Bicara telah memutuskan Responden layak mendapat 12.7%. Jumlah ini diperolehi berdasarkan kadar pengiraan $\frac{1}{4}$ daripada 50.8% sumbangan langsung Perayu. Justeru kadar keseluruhan sumbangan langsung dan tak langsung yang diperolehi oleh Responden adalah sebanyak **61.9%** (49.2% + 12.7%), manakala baki selebihnya iaitu **38.1%** bahagian adalah kepada Perayu.

[32] Responden dalam rayuan balasnya berhujah Perayu tidak layak mendapat apa-apa kadar bahagian daripada hartanah tersebut. Hal ini kerana wang yang digunakan untuk membayar balik pinjaman dan ubah suai rumah tersebut diperolehi daripada *joint account* pihak-pihak yang mana ia bersumberkan wang gaji pihak Responden. Dalam hal ini Responden menegaskan bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila tidak mengambil kira sumber wang yang dimasukkan ke dalam *joint account* tersebut tetapi menerima keterangan bahawa Perayu yang menanggung keseluruhan

pinjaman dan kos ubahsuai sebagaimana yang disenaraikan pada perenggan [30] di atas walaupun tanpa pembuktian yang kukuh.

[33] Perayu pula berhujah bahawa sungguhpun bayaran awal, pinjaman-pinjaman dan kos ubah suai yang dilakukan oleh Perayu tidak dapat dibuktikan melalui dokumen akibat berlalunya tempoh masa yang lama tetapi ia telah tidak dinafikan oleh Responden. Malahan sepanjang perbicaraan berlangsung Responden sendiri juga tidak membuktikan wang tersebut adalah daripadanya. Justeru, menurut Perayu YA Hakim Bicara tidak melakukan apa-apa kekhilafan apabila menetapkan kadar pembahagian sebagaimana yang diperintahkan.

[34] Setelah kami meneliti keseluruhan Rekod Rayuan dapatan kami adalah kedua-dua pihak telah memberikan sumbangan langsung ke atas perolehan rumah tersebut walaupun masing-masing gagal membuktikan secara jelas berapakah jumlah sebenar amaun yang dikeluarkan apabila mengemukakan versi yang berbeza-beza. Sungguhpun terdapat pertikaian berkenaan pembuktian ini namun ia telah diberi pertimbangan oleh YA Hakim Bicara bagi mengelakkan hak pihak-pihak dinafikan.

[35] Berkenaan dengan *joint account* pula, kami dapati akaun tersebut telah digunakan oleh kedua-dua pihak untuk menyimpan sumber pendapatan masing-masing yang menyebabkan wang kedua-dua pihak bercampur dan sukar untuk dibezakan. Tiada suatu keterangan yang jelas dapat dibuktikan untuk menentukan satu persatu wang siapa dan amaun yang digunakan untuk membayar kos pembinaan dan ubah suai rumah tersebut. Sungguh pun begitu, kami mendapati kedua-dua pihak tidak menafikan wujudnya sumbangan pihak yang satu lagi dalam menanggung kos tersebut sehingga dapat disiapkan dengan sempurna . Berdasarkan situasi ini, kami bersetuju dengan pendekatan yang diambil oleh YA Hakim Bicara bahawa setakat

keterangan yang ada telah membuat pengiraan kadar bahagian sebagaimana yang telah kami nyatakan pada perenggan [30] dan [31] di atas.

Ketiga : Sebuah rumah di alamat No.43, Jalan 14/E, seksyen 14, Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan

[36] Harta tak alih ini juga merupakan tuntutan Responden semasa di Mahkamah Bicara. Dalam tuntutan tersebut Responden menuntut kadar pembahagian sebanyak 50%. YA Hakim Bicara kemudiannya telah memutuskan harta tersebut bukan harta sepencarian pihak-pihak dan merupakan milik mutlak Perayu. Responden yang tidak berpuas hati dengan keputusan itu telah membuat rayuan balas ini untuk menuntut setengah bahagian daripada harta tersebut.

[37] Secara faktanya hartanah ini dibeli dan didaftarkan atas nama Perayu pada tahun 1993 dengan harga RM125,000.00. Bayaran tersebut telah diselesaikan dalam tempoh dua tahun iaitu sehingga tahun 1995. Perayu menyatakan bayaran ini dibuat dengan wang hasil daripada harta pusaka bapa Perayu dan langsung tidak melibatkan sumbangan Responden. Fakta ini tidak dipertikaikan oleh Responden dalam mana-mana peringkat perbicaraan di hadapan YA Hakim Bicara.

[38] Responden antara lain berhujah bahawa Perayu telah gagal membuktikan sebarang transaksi pembayaran rumah tersebut yang dikaitkan dengan harta pusaka arwah bapa Perayu. Sebaliknya Responden menyatakan bahawa pembayaran dibuat oleh Perayu adalah dengan menggunakan wangnya yang terdapat dalam *joint account*. Wang dalam akaun ini juga telah digunakan oleh Perayu untuk perbelanjaan rumah tangga. Berdasarkan fakta ini Responden menghujahkan

bahawa sumbangan telah diberikan secara langsung dan tak langsung ke atas perolehan rumah tersebut yang melayakkannya mendapat 50% bahagian.

[39] Responden yang membantah rayuan balas ini menyatakan tiada keperluan untuk segala transaksi pembayaran tersebut dikemukakan kerana ia tidak termasuk dalam tuntutan harta sepencarian antara Perayu dan Responden. Dakwaan Perayu menggunakan wang dari *joint account* juga tidak dibuktikan dengan kukuh oleh Responden tambahan pula menurut Perayu wang dalam *joint account* pada ketika itu tidak mencukupi malahan mustahil boleh digunakan untuk pembayaran tersebut.

[40] Merujuk kepada keterangan utama Responden sebagaimana yang terdapat pada halaman 92-93 Rekod Rayuan kami dapati keterangan yang diberikan oleh Responden berkenaan perolehan rumah ini adalah sangat terhad apabila hanya mengesahkan harta tersebut dibeli dalam tempoh perkahwinan dan didaftarkan atas nama Perayu sahaja. Tiada langsung keterangan khusus dikemukakan berkaitan sumbangannya sama ada secara langsung atau tak langsung. Justeru dalam hal ini kami menegaskan bahawa bagi menentukan sesuatu harta itu menjadi harta sepencarian adalah tidak memadai hanya bergantung kepada tempoh perolehannya dalam perkahwinan sahaja namun ia perlu dinilai dari sudut sumbangan pihak-pihak.

[41] Sungguhpun Responden mendakwa wang yang digunakan oleh Perayu dalam perolehan rumah tersebut diambil daripada *joint account*, namun pada hemat kami selagi ia tidak dibuktikan maka ia hanyalah bersifat andaian semata-mata yang tidak wajar diberi sebarang pertimbangan. Begitu juga dari sudut sumbangan tak langsung, kami turut tidak menemui sebarang keterangan yang menunjukkan adanya sumbangan Responden dalam menjaga dan menguruskan kebajikan rumah tangga. Pada hemat kami hal ini adalah demikian memandangkan rumah tersebut bukanlah

rumah kelamin pihak-pihak dan tempoh perolehan adalah sekitar dua tahun sahaja. Oleh yang demikian, secara kesimpulannya bagi hartanah ini kami dapati YA Hakim Bicara telah bertindak betul apabila tidak mengiktirafnya sebagai harta sepencarian.

[42] Setelah kami membuat penelitian berkenaan takat sumbangan pihak-pihak bagi setiap harta yang dipertikaikan sebagaimana yang telah diulas, kami berpuas hati bahawa YA Hakim Bicara tidak terkhilaf dalam menentukan sumbangan pihak-pihak. Justeru tiada keperluan untuk kami mengganggu keputusan yang telah diputuskan oleh YA Hakim Bicara. Bagi mengakhiri penghakiman ini, sukacita untuk kami menarik perhatian pihak-pihak kepada ayat 32 surah an-Nisa' iaitu:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ
مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ
فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikurniakan Allah SWT kepada sebahagian kamu lebih banyak daripada sebahagian yang lain kerana bagi lelaki ada bahagian dari apa yang diusahakannya dan bagi perempuan pula ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah SWT sebahagian daripada kurnianya, Sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui segala sesuatu.”

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Rayuan, Notis Rayuan Balas, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan Hujahan pihak-pihak, maka dengan ini kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

1. Rayuan Perayu **DITOLAK**.
2. Rayuan Balas Responden **DITOLAK**.
3. Perintah YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor pada 11/10/2021 dalam kes Saman No.10100-017-0686-2016 **DIKEKALKAN**.

Penghakiman ini dibaca dan ditandatangani oleh;

.....
1. **YAA DATO' MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;

.....
2. **YA DATUK MOHD RADZI BIN ABD LATIF**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;

.....
3. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor